

1040517-55.2022.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: Juliana Koga Guimarães

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 39ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... pelo ocorrido, haja vista que o furto do celular ocorreu em lugar distinto do estabelecimento bancário, sendo a culpa exclusiva de terceiro. Sustenta que não houve comprovação de falhas de segurança pelo autor e que não existe nexo de causalidade entre os danos e a conduta do requerido. Alega que houve cumprimento das etapas de segurança para aprovação das transações, tais como a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

39ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, 12º andar - sala de atendimento nº 1204 - Centro

CEP: 01501-900 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 3538-9478 - E-mail: upj36a40cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 13h00min às 17h00min

1040517-55.2022.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1040517-55.2022.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Responsabilidade do Fornecedor

Requerente:

Renato Augusto Pereira Maia

Requerido:

Picpay Instituição de Pagamento S/A e outro

Juiz de Direito: Dra. Juliana Koga Guimarães

Vistos.

Renato Augusto Pereira Maia ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c com pedido de indenização por danos morais e materiais em face de PicPay Instituição de Pagamento S.A e Itaú Unibanco S.A. Alega o autor que seu celular foi furtado no dia 26/03/2022 e, em razão desses fatos, acionou o seguro do celular e lavrou boletim de ocorrência na mesma data. No dia seguinte, 27/03/2022, solicitou o cancelamento do chip e comprou novo aparelho. Mais tarde, neste mesmo dia, observou que os furtadores acessaram sua conta junto ao Banco Itaú e realizaram um empréstimo no importe de R\$ 40.000,00, com juros de 6,6 % ao mês a ser pago em 60 parcelas. Após, os terceiros realizaram transferências que totalizaram R\$ 15.000,00 para conta do autor junto ao PicPay e em seguida transferiram cerca de R\$ 15.500,00 desta última conta para terceiro Robert Dener Ituíba de Andrade, em conta mantida junto ao PicPay. De posse do novo aparelho e ciente da situação, o autor entrou em contato com as instituições bancárias para informar sobre o ocorrido. No dia 29/3/2022 lavrou novo boletim de ocorrência e recebeu SMS do Banco Itaú com a comunicação do empréstimo supra narrado. Alega o autor que não conseguiu solucionar a situação extrajudicialmente, posto que o Itaú não reconheceu a inexistência do mútuo e o Picpay se negou a realizar o estorno dos

valores. Asseverou que as operações realizadas fogem de seu perfil, de modo que deveriam impulsionar alertas junto a instituições financeiras. Desse modo, requereu, liminarmente, a suspensão do contrato de empréstimo compelindo-se o Banco Itaú a cancelar o lançamento de crédito de R\$ 25.000,00 em sua conta e a se abster de negativar o seu nome. Ao final, pleiteia a declaração de inexigibilidade do empréstimo nº 0000050422575700, a suspensão da cobrança de quaisquer tarifas bancárias cobrada pelo Itaú em seu desfavor e, alternativamente, a condenação do PicPay a restituir o montante transferido. Pugnou, ainda, pela condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, estimados em R\$ 30.000,00. A liminar foi deferida a fls. 48/49 para suspender o contrato de empréstimo.

O Banco PicPay apresentou contestação a fls. 156/193. Preliminarmente, impugnou o valor da causa e defendeu sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende que os danos advieram da culpa exclusiva do próprio consumidor e de terceiros, o que afasta a sua responsabilidade. Aduz que não houve qualquer falha de segurança, uma vez que a operação foi confirmada por senha e não houve qualquer solicitação de alteração da mesma ou do aparelho de utilização, bem como que a comunicação do ocorrido foi tardia, o que facilitou a ocorrência dos prejuízos descritos pelo autor. Assim, sustenta que não houve falha na prestação seus serviços e que os fatos narrados constituem fortuito externo, inexistindo nexo da causalidade com a sua conduta. Afirma que não foram comprovados os danos extrapatrimoniais e que não tem como cumprir o pedido relativo à inexigibilidade do empréstimo realizado junto ao Banco Itaú.

O réu Itaú Unibanco S/A apresentou contestação a fls. 278/293. De saída, informou o cumprimento da liminar e pleiteou a realização de prova oral. Aduz que não tem responsabilidade pelo ocorrido, haja vista que o furto do celular ocorreu em lugar distinto do estabelecimento bancário, sendo a culpa exclusiva de terceiro. Sustenta que não houve comprovação de falhas de segurança pelo autor e que não existe nexo de causalidade entre os danos e a conduta do requerido. Alega que houve cumprimento das etapas de segurança para aprovação das transações, tais como a digitação de senha pessoal e intransferível, e que inexistia perfil de fraude já que os valores foram enviados para conta de titularidade do requerente. Defende que não deve ser reconhecida a inexigibilidade do débito ou a existência de quaisquer danos de ordem material ou moral, posto que ausente a prática de qualquer ilícito pela ré, além de não estarem demonstrados os prejuízos extrapatrimoniais.

Réplica a fls. 333/337.

Concedida a possibilidade de indicação de provas, o réu Itaú e o autor pleitearam a realização de prova oral (fls. 343 e 344). O Banco Picpay requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 345).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A impugnação ao valor da causa deve ser rejeitada, pois o valor atribuído corresponde à somatória do conteúdo econômico da pretensão (R\$ 70.000,00), nos termos do art. 292, II, V e VI do CPC, já que o autor pretende a declaração de inexigibilidade do empréstimo (R\$ 40.000,00) e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais (R\$30.000,00).

No presente caso, parte das pretensões são dirigidas contra o Picpay e estão amparadas em alegações que as sustentam, ao menos em termos lógicos, o que, nos termos da teoria da asserção, é suficiente para atribuir-lhe legitimidade, razão pela qual afasto a preliminar de ilegitimidade.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a questão de mérito é tão só de direito, prescindindo de produção de provas em audiência, sendo suficientes os documentos juntados aos autos.

Reside a controvérsia na exigibilidade do contrato de empréstimo firmado com o Banco Itaú e na responsabilidade dos réus pelos danos morais causados ao autor. As alegações apresentadas pela autora acerca da ocorrência de fraude nas transações realizadas junto aos bancos réus são verossímeis e foram devidamente corroboradas pelos documentos juntados aos autos, tais como os boletins de ocorrência (fls. 22/26) acompanhado de termo de declarações que corrobora a narrativa do segundo

B.O. (fls. 27), bem como as mensagens eletrônicas de fls. 33/36 e 38/47 que demonstram que o autor tomou as providências necessárias assim que soube das operações irregulares.

A ocorrência de fraudes constitui fortuito interno, integrando o próprio risco da atividade bancária, sendo incabível a exclusão do nexo pela culpa exclusiva de terceiro, já que tal implicaria na transferência do risco do negócio para o cliente. Em outros termos, a constatação de fraude não implica a exclusão de sua responsabilidade, mas sim, evidencia a falha na prestação do serviço, consistente em não adotar as medidas de segurança necessárias.

A responsabilidade da instituição bancária quanto aos fatos imputados, por sua vez, é de natureza objetiva, tornando desnecessária a demonstração de culpa.

Nesse sentido dispõe a Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Ademais, os fraudadores não lograriam êxito se a instituição financeira não tivesse sido negligente no monitoramento de suas transações, deixando de suspender procedimento fora do padrão habitual de comportamento do cliente e não efetuando comunicação para confirmar a legitimidade delas. Cabe observar também que somente a instituição financeira tem condições de efetivamente inviabilizar os resultados práticos desses golpes, por exemplo, retendo os pagamentos de operações fraudulentas, tão logo impugnadas.

Assim, não se pode reconhecer a regularidade da contratação do empréstimo junto ao Banco Itaú Unibanco S/A, de modo que o mesmo deve ser considerado inexigível, diante da demonstração da falha na prestação dos serviços prestados pela ré, que não apresentaram a segurança que deles razoavelmente era esperada (art. 14, § 1º, incisos I e II, do CDC).

Por outro lado, ainda que o autor tenha intenção de cancelar a conta mantida junto ao Itaú após o encerramento da demanda diante dos fatos narrados, é certo que ainda estão sendo prestados os serviços bancários, de modo que não há que se falar na suspensão da cobrança de eventuais tarifas bancárias.

Em relação ao pedido de restituição de R\$ 15.000,00, dirigido ao Banco Pic Pay, entendo que trata-se de pedido feito de forma subsidiária, nos termos do artigo 326 do CPC, pelo que, em já tendo analisado o primeiro pedido, deixo de conhecer do segundo. Anoto, contudo, que o pedido foi feito de forma subsidiária em relação a réus diferentes, então, não está afastada a sucumbência do autor em relação ao segundo réu, já que este efetivamente compareceu aos autos e respondeu ao pedido subsidiário. O pedido subsidiário não gera sucumbência apenas quando direcionado ao mesmo réu.

O pedido de indenização de danos morais, por sua vez, não merece acolhimento, tendo em vista que não ficou demonstrada a ocorrência deles.

Destaco que não tendo havido negativação do nome do autor, a situação enfrentada não evidencia um dano suficientemente capaz de afetar a moral, caracterizando-se apenas como mero transtorno ou dissabor do cotidiano.

Demonstrado, portanto, que as operações indevidas não abalaram de sobremaneira a psique do autor durante o período em que ocorreram, não acarretando limitações, restrições ou sofrimentos para o demandante.

Dessa forma, apesar de se supor que o autor tenha efetivamente sofrido aborrecimento quando descobriu o ocorrido, nada há nos autos que demonstre a ocorrência de danos efetivos à imagem, à honra ou à integridade física ou moral da autora, o que afasta o dever de reparação.

Veja-se julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: INDENIZAÇÃO.

Furto de celular que continha o aplicativo para movimentação da conta corrente do autor. Realização de 39 (trinta e nove) empréstimos consecutivos, no mesmo dia, e transferência via pix dos valores para contas de diversas titularidades. Operações que destoam do perfil do correntista. Devido o ressarcimento dos valores.

Indenização por dano moral descabida. Fatos narrados que constituem dissabor incapaz de gerar direito ao recebimento da indenização. Sentença reformada apenas para afastar a indenização por dano moral. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1029595-05.2021.8.26.0224; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão

Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2022; Data de Registro: 16/05/2022)

Em resumo, não havendo prova dos abalos morais sofridos pelo autor e não se tratando a hipótese dos autos de dano "in re ipsa", deve o pedido de indenização de danos morais ser julgado improcedente.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido direcionado ao Banco Itaú para confirmar a liminar e declarar inexigível o empréstimo nº 0000050422575700 firmado junto a esta instituição bancária. Por conseguinte, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno o autor ao pagamento de 40% e o réu Itaú Unibanco S/A ao pagamento de 60% das custas e despesas processuais. Nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, condeno o Banco Itaú a pagar ao patrono do autor honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado do contrato declarado inexigível (R\$ 40.000,00) e condeno o autor a pagar ao patrono do Banco Itaú honorários que arbitro em 5% do valor postulado a título de danos morais (R\$ 30.000,00) nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Sucumbente em relação ao Banco Pic Pay, condeno o autor a pagar ao patrono do Banco Pic Pay honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado do pedido de restituição (R\$ 15.000,00) e 5% do valor postulado a título de danos morais (R\$ 30.000,00).

P.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA